



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-73-APN-SECC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Noviembre de 2018

Referencia: EX-2017-28873405- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1549)

VISTO el Expediente N° EX-2017-28873405- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada con fecha 17 de noviembre de 2017, se produce en el extranjero, produciendo efectos en la REPÚBLICA ARGENTINA y consiste en la adquisición por parte de las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY, BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC, BC A&P URUGUAY y BRIDAS INVESTMENT LTD del control conjunto sobre la firma AXION ENERGY ARGENTINA S.A. manteniendo el control conjunto que tenían sobre la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC.

Que previo a llevarse a cabo la operación, las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC participaban en un SESENTA POR CIENTO (60 %) de la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC y la firma BRIDAS CORPORATION poseía el CUARENTA POR CIENTO (40 %) restante, es decir que poseían un control conjunto sobre la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC.

Que con fecha 9 de septiembre de 2017 las partes suscribieron un acuerdo denominado “Combination Agreement” en virtud del cual se comprometieron a combinar los negocios de la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC y de la firma AXION ENERGY HOLDINGS S.L.

Que la combinación de negocios se realizará mediante la constitución de una nueva sociedad, la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. por parte de las firmas BC A&P URUGUAY y BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY, resultando cada una de las firmas accionistas, poseedoras del CINCUENTA

POR CIENTO (50 %) de la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L.

Que al cierre de la operación las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY, y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC aportará en especie a la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. su SESENTA POR CIENTO (60 %) de su participación en la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC y la firma BRIDAS CORPORATION, a través de la firma BC A&P URUGUAY, aportará en especie a la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. su CUARENTA POR CIENTO (40 %) de participación en la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC y su CIEN POR CIENTO (100 %) de participación en la firma AXION ENERGY HOLDINGS S.L., firma que en forma indirecta posee el CIEN POR CIENTO (100 %) de las acciones de la firma AXION ENERGY ARGENTINA S.A.

Que como resultado, las firmas BC A&P URUGUAY y BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY controlarán en forma conjunta a la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. con el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las acciones cada una, y a su vez la firma PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. controlará el CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social de las firmas PAN AMERICAN ENERGY LLC y de AXION ENERGY HOLDINGS S.L.

Que el cierre de la operación ocurrió con fecha 16 de diciembre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos a) y c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILL ONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la citada ex Comisión Nacional, de conformidad con el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, efectuó requerimientos al ENTE REGULADOR DEL GAS y al ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, habiendo contestado únicamente el primero de ellos, indicando que su competencia se limita a las cuestiones relacionadas con los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, mientras que de la ausencia de pronunciamiento del segundo, se entiende no tiene objeción respecto a la operación aquí tratada.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 8 de octubre de 2018 correspondiente a la “CONC 1549” donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC, junto con las firmas BRIDAS CORPORATION, BC A&P URUGUAY y BRIDAS INVESTMENT LTD, del control conjunto sobre la firma AXION ENERGY ARGENTINA S.A. manteniendo el control conjunto que tenían sobre la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición por parte de las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC, junto con las firmas BRIDAS CORPORATION, BC A&P URUGUAY y BRIDAS INVESTMENT LTD, del control conjunto sobre la firma AXION ENERGY ARGENTINA S.A. manteniendo el control conjunto que tenían sobre la firma PAN AMERICAN ENERGY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de octubre de 2018 correspondiente a la “CONC. 1549” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, que, como Anexo IF-2018-50220959- -APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BIRCHER Delia Marisa
Date: 2018.11.02 16:34:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Delia Marisa Bircher
Secretaria
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción y Trabajo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.02 16:34:41 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-50220959-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 8 de Octubre de 2018

Referencia: CONC. 1549 - Dictamen Art. 13 inc. a)

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° EX-2017-28873405- -APN-DDYME#MP del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado “CONC. 1549 - BRIDAS CORPORATION, BRIDAS INVESTMENTS LTD., BC E&P URUGUAY S.A., BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY Y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada con fecha 17 de noviembre de 2017, se produce en el extranjero, produciendo efectos en la República Argentina y consiste en la adquisición por parte de las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY (en adelante “BPAEC”) y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC (en adelante “BPAENA” y junto con BPAEC denominadas “BP”, y junto con las firmas BRIDAS CORPORATION (en adelante “BRIDAS CORP”), BC A&P URUGUAY (en adelante “BCEPU”) y BRIDAS INVESTMENT LTD (en adelante “BIL” y junto con BRIDAS CORP y BCEPU denominadas “BRIDAS”) del control conjunto sobre AXION ENERGY ARGENTINA S.A. (en adelante “AXION ARGENTINA”) manteniendo el control conjunto que tenían sobre PAN AMERICAN ENERGY LLC (en adelante “PAE”).

2. Para ilustrar de forma correcta la forma en que se llevó a cabo la transacción, resulta preciso aclarar que previo a llevarse a cabo la operación, BP participaba en un 60% de PAE y BRIDAS CORP en el 40% restante, es decir que poseían un control conjunto sobre PAE.

3. Con fecha 9 de septiembre de 2017 las partes suscribieron un acuerdo denominado “Combination Agreement” en virtud del cual se comprometieron a combinar los negocios de PAE y de AXION ENERGY HOLDINGS S.L. (en adelante “AXION”) lo cual, de acuerdo a lo explicado por las partes, se implementará de la siguiente manera:

a) Las firmas BCEPU y BPAEC constituyeron una nueva sociedad denominada PAN AMERICAN ENERGY GROUP S.L. (en adelante “NEWCO”), resultando cada una de las empresas accionistas de 50%

de NEWCO.

b) Al cierre de la operación: i- BP aportará en especie a NEWCO su 60% de participación en PAE y ii BRIDAS, a través de BCEPU, aportará en especie a NEWCO su 40% de participación en PAE y su 100% de participación en AXION, sociedad que en forma indirecta posee el 100% de las acciones de AXION ARGENTINA.

c) Como resultado, BCEPU y BPAEC controlarán en forma conjunta a NEWCO con el 50% de las acciones cada una, y a su vez NEWCO controlará el 100% del capital social de PAE y de AXION.

4. De acuerdo a lo informado por las partes en su presentación del 29 de diciembre de 2017, se cumplieron todas las condiciones precedentes al cierre, y consecuentemente el cierre de la operación ocurrió con fecha 16 de diciembre de 2017.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte Adquirente

5. BRIDAS CORP1 es una compañía constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, cuya actividad se divide en cuatro áreas principales: (i) exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas; (ii) comercialización y transporte de gas, petróleo y sus derivados; (iii) almacenamiento, tratamiento, procesamiento y distribución de gas; y (iv) generación de energía eléctrica. Dicha empresa se encuentra controlada en forma conjunta por BRIDAS ENERGY HOLDINGS LTD con el 50% de las acciones, empresa controlada por la familia Bulgheroni, y por CNOOC INTERNATIONAL LTD con el 50% restante, empresa subsidiaria de CNOOC LIMITED, en la que participa mayoritariamente en forma indirecta la firma CHINA INTERNATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION, empresa controlada por el estado de la República Popular China.

6. BIL es una empresa holding constituida de conformidad con las leyes de las Islas Vírgenes Británicas. BIL se encuentra controlada en un 100% por BRIDAS CORP.

7. BCEPU es una compañía holding constituida de conformidad con las leyes de la República Oriental del Uruguay. BCEPU se encuentra controlada en un 100% por BRIDAS CORP.

8. BPAEC es una empresa holding constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos. BPAEC se encuentra 100% controlada por BP P.L.C.

9. BPAENA es una compañía holding constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos. BPAENA es una empresa totalmente controlada en la actualidad por BP COMPANY NORTH AMERICA INC.

I.2.2. El Objeto de la Operación

10. NEWCO es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Reino de España cuyo objeto social consiste en la tenencia y gestión, directa e indirecta, de valores representativos del capital social de PAE, AXION, sus respectivas filiales o sociedades participadas y/o de cualesquiera otras filiales de NEWCO.

11. PAE es una sociedad constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos. Previo a la operación, PAE era controlada en forma conjunta por BP con el 60% y por BRIDAS con el restante 40% de las acciones.

12. PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina, es una empresa controlada en un 100% por PAE que tiene como actividad principal, directa e indirectamente, la exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo y la refinación producción,

venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes.

13. PAN AMERICAN SUR S.A., es una sociedad anónima controlada indirectamente por PAE a través de dos subsidiarias, PAN AMERICAN ENERGY URUGUAYA y PAN AMERICAN ENERGY INVESTMENTS LTD. Esta empresa tiene como actividad principal la producción de gas natural.

14. AXION es una compañía holding constituida de conformidad con las leyes del Reino de España. Previo a la operación, AXION se encontraba totalmente controlada por BCEPU.

15. AXION ARGENTINA es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, controlada indirectamente en un 100% por BRIDAS CORP, que tiene como actividad principal la refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

16. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

17. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso a) y c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

19. Asimismo, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018 - publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018- estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias, al análisis de la presente operación de concentración económica.

III. PROCEDIMIENTO

20. El día 17 de noviembre 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica, conforme lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

21. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 7 de diciembre de 2017 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado en el acápite 3 de dicha providencia, y que dicho plazo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en el acápite 4 de la misma providencia.

22. Con fecha 2 de febrero de 2018, en virtud de lo establecido en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS y al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, su intervención en relación a la operación bajo análisis. Habiendo transcurrido el plazo que dicho organismo tiene para efectuar cualquier manifestación y ante la ausencia de respuesta, esta Comisión Nacional considera que dichos organismos no tienen objeciones respecto de la operación aquí analizada.

23. Finalmente, con fecha 30 de agosto de 2018 las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

24. Como fuera mencionado previamente, la presente operación de concentración económica consiste en la conformación de una sociedad que controlará el 100% del capital social tanto de PAE como de AXION en la República Argentina. Dicha sociedad será controlada en forma conjunta por los grupos económicos BP y BRIDAS.

25. Cabe destacar que, con anterioridad a la operación de marras, Bidas controlaba en forma exclusiva a AXION y en forma conjunta, junto con BP, a PAE. Por consiguiente, en la presente operación corresponde analizar la entrada de BP como co-controlante de AXION.

26. La siguiente tabla describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas por la operación bajo análisis.

Tabla N° 1: Actividades de las empresas afectadas

AXION ARGENTINA	Refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes.
PAE	Exploración, desarrollo, perforación y explotación de hidrocarburos, específicamente petróleo crudo, gas natural y gas licuado de petróleo

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por las partes.

27. En base a las actividades desarrolladas por las empresas notificantes se observan relaciones horizontales y verticales preexistentes a la operación bajo análisis. Nótese que BP no poseía actividades en Argentina, fuera de su participación en PAE.

28. La presente operación únicamente genera un cambio en la naturaleza del control que se ejerce sobre AXION -de exclusivo a conjunto- entre los accionistas BRIDAS y BP, pero el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas como resultado de la operación bajo análisis. Por lo tanto, con motivo de la presente operación no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.

IV.2. Cláusulas con restricciones accesorias

29. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.

30. Sin perjuicio de ello, en la Sección 5.4 del Acuerdo de Combinación, se identifica una cláusula denominada “Anuncios y Confidencialidad” en donde se manifiesta que “(...) cada una de las partes, y hará que sus Afiliadas traten con estricta confidencialidad y no divulguen a ningún tercero o utilicen para cualquier fin, toda la información que reciba u obtenga como resultado de la celebración de este Acuerdo o cualquier otro que se refiera a: (1) la existencia y disposiciones de este acuerdo y cualquier otro documento

de Operación (...)”.

31. Con fecha 29 de diciembre de 2017 las partes dieron respuesta al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, indicando que el plazo por el cual había sido estipulada dicha cláusula, había concluido en el momento del cierre de la transacción, es decir que se mantuvo vigente hasta el 16 de diciembre de 2017.

32. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

33. Como es posible observar en este caso particular, se trata de una cláusula de confidencial celebrado en el marco de las negociaciones de la operación notificada.

34. Esto se corresponde con que “esa información confidencial suele ser el activo principal de muchas empresas y sistemas y es por ello que quien habrá de proporcionarla suele exigir que quien habrá de recibirla acepte un pacto o acuerdo de confidencialidad, en el que pueden preverse penalidades para el caso de incumplimiento.”²

35. Al respecto, la Cámara Civil y Comercial Federal, en oportunidad de revisar el contenido de una clausula con restricciones accesorias –confidencialidad- sostuvo que no surge de autos que tal cláusula “[...] tenga por efecto jurídico perjudicar a una de las partes o a este mercado o tenga por efecto modificar precios o condiciones de competencia, ni mucho menos normativa de orden público. De esta manera, no existe objeción alguna a que las partes del contrato reserven confidencialmente esta información por el plazo acordado”³.

36. Analizada la redacción de la cláusula mencionada, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la misma no constituye una cláusula que pueda importar una restricción accesorias a la operación notificada dentro de los términos del Artículo 7º de la Ley 25.156.

V. CONCLUSIONES

37. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

38. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a autorizar la operación notificada consistente en la adquisición por parte de las firmas BP ARGENTINA EXPLORATION COMPANY y BP ALTERNATIVE ENERGY NORTH AMERICA INC, junto con las firmas BRIDAS CORPORATION, BC A&P URUGUAY y BRIDAS INVESTMENT LTD, del control conjunto sobre AXION ENERGY ARGENTINA S.A. manteniendo el control conjunto que tenían sobre PAN AMERICAN ENERGY LLC, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.

39. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO para su conocimiento e intervención.

¹ De acuerdo a lo informado por las partes con fecha 5 de junio de 2018 dicha empresa cambió su denominación a BC ENERGY INVESTMENT CORP., tal como fue acreditado con la documentación correspondiente acompañada en fecha 30 de agosto de 2018.

² Gustavo Caramelo; “La regulación de las tratativas contractuales en el Código Civil y Comercial de la Nación”; La Ley Online (cita online AR/DOC/180/2015).

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.04 14:48:42 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.04 16:46:52 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.04 20:58:38 -03'00'

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.04 21:00:11 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.08 15:30:17 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia